Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Central de Agilização Processual

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, 200, FORUM RODOLFO AURELIANO - 4º andar Norte, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810564

Processo nº 0013906-98.2015.8.17.2001

AUTOR: TIAGO RODRIGUES DA SILVA, ISABELA ARAUJO DA SILVA

REU: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de *ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela obrigacional sem oitiva da parte contrária c/c indenização por danos morais*, ajuizada por PEDRO GUILHERME RODRIGUES SILVA, menor impúbere, representado pelos seus pais ISABELA e TIAGO RODRIGUES DA SILVA, qualificados na inicial, através de advogado, em face da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., também satisfatoriamente qualificada nos autos, objetivando compelir a suplicada, inclusive em sede de tutela de urgência, a facultar a manutenção do contrato em benefício do autor, com as mesmas garantias do então contrato coletivo de titularidade do pai da criança, o qual se responsabilizará em arcar com os valores a título de contraprestação, para o plano Medial 500, QP, observado o prazo estabelecido pela própria ré, qual seja 31/08/2015, bem como, que determine a cobertura de *homecare* 24 horas/dia, nos termos da solicitação da equipe médica, tendo em vista ser a melhor alternativa para tratamento das sérias doenças que acometem o menor.

Afirma o autor que, na data da interposição da demanda, contava com 06 (seis) anos de idade, sendo portador de neuropatia crônica (paralisia cerebral por hipoxemia perinatal), gerada em virtude da falta de oxigênio para o feto dentro do útero; apresentando quadro de insuficiência respiratória aguda, extridor laríngeo (som de alta frequência produzido pelo fluxo turbulento de ar), broncopneumonia (inflamação nos alvéolos e bronquíolos do pulmão), tendo sido acometido por uma crise respiratória em 01/06/2015 e encaminhado para a UTI Pediátrica do Hospital Infantil Jorge de Medeiros.

Noticia que o menor se submeteu à traqueostomia e gastrostomia, e, atualmente, encontra-se estável clinicamente, razão pela qual, foi-lhe indicado, pelo médico especialista, o suporte de *homecare* 24h/dia.

Relata que, solicitado o serviço à prestadora ré, esta negou o pedido, posto que o fim do contrato seria na data próxima de 31/08/2015.

Além disso, acrescenta que o pai da criança vai ser desligado da empresa que trabalhava e esta, por sua vez, em virtude da grande mudança no seu quadro profissional, vai trocar de operadora de plano de saúde empresarial.

Sustenta que o menor autor jamais conseguirá cobertura em outro plano de saúde tendo em vista seu quadro de saúde bastante delicado, ou, caso consiga contratar alguma outra operadora, certamente o valor da contraprestação será em um patamar insuportável para os seus pais, atualmente desempregados.

Assim, pleiteia a confirmação da liminar deferida, bem como o julgamento totalmente procedente dos pedidos, no sentido de determinar a manutenção do contrato de plano de saúde apenas no nome do menor, bem como fornecer a assistência *homecare* 24 horas/dia, conforme prescrição médica e, ainda, a condenação da ré em reparar a título de dano moral, o autor, pelos transtornos causados oriundos da conduta ilícita. Requereu gratuidade.

Deferida tutela de urgência, Id. 7831682.

Informada demissão do genitor do autor, Id. 7846448.

Pedido de reconsideração formulado pelo demandado, Id. 7965531, acerca da decisão concessiva da tutela de urgência, ao argumento de que o autor seria beneficiário do novo plano de saúde contratado pela empresa empregadora do seu genitor.

O suplicante noticia o descumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, requerendo, por conseguinte, a majoração da multa fixada, Id. 8021075.

Majorada a multa, Id. 8026726.

Nova manifestação do suplicante, Id. 8042612, aduzindo que o demandado manteve o plano de saúde do autor e de seus genitores, bem como passou a efetuar cobrança em valor correspondente a mais que o dobro do devido, requerendo seja fixado, como valor da mensalidade, a quantia de R$ 173,74 (cento e setenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Petição do autor informando que, apesar de cumprida a decisão liminar, no tocante ao *homecare*, não estava sendo fornecida a dieta prescrita pelos médicos. Id. 8059961.

O demandado noticiou a interposição de Agravo de Instrumento, Id. 8086287.

Contestação apresentada, com preliminares, Id. 8087455.

Manifestação do demandante, requerendo o depósito judicial do valor da mensalidade, bem como a decretação da revelia do suplicado, Id. 8367198.

Determinada a certificação acerca da tempestividade da peça contestatória, Id. 8427979, foi expedida a certidão Id. 8776998, dando conta da extemporaneidade do prazo.

Negado seguimento ao Agravo de Instrumento, Id. 11238056.

Despacho do juízo de origem determinando a intimação do autor para informar se é beneficiário de outro seguro saúde e intimação das partes para fins de indicação de eventuais novas provas, Id. 10430707.

O demandante requereu julgamento antecipado da lide, Id. 56254647, no mesmo sentido a manifestação do réu, Id. 57301981.

Novo despacho determinando a intimação pessoal do autor, para informar se mantém a condição de segurado junto à Amil, se já possui outro contrato de saúde, a condição atual de saúde do menor, se permanece a necessidade de suporte de homecare, bem como quem custeava o pagamento do plano junto à ré, se o empregador ou o empregado, devendo juntar para tanto documentos comprobatórios, Id. 77367651.

Manifestação do suplicante, aduzindo que mantem a necessidade de *homecare*; não possui qualquer outro seguro saúde e que o responsável pelo pagamento da mensalidade era o antigo empregador do seu genitor.

Os autos vieram para esta Central de Agilização Processual no estado em que se encontram.

É o relatório.

Passo à decisão.

Conheço diretamente do pedido, pois a lide comporta julgamento antecipado, a teor da regra editada no art. 355, inc. I, do NCPC, por desnecessária a dilação probatória, sendo suficiente ao deslinde do litígio a prova documental já produzida.

O demandante requereu os benefícios da justiça gratuita e o pedido não foi apreciado por ocasião do despacho inaugural, razão porque defiro a gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, do NCPC, e, com isso, a condição suspensiva do pagamento das despesas processuais (art. 98, § 3º, CPC).

De início, dada a intempestividade da peça contestatória, nos termos da certidão Id. 8776998, decreto a revelia do suplicado. Assim, diante da ausência de resposta da parte ré, restou operada a sua revelia, nos termos do art. 344 do NCPC. Nesse caso, não se configurando nenhuma das hipóteses do art. 345 do NCPC, entendo que se presumirão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Na espécie, a discussão está centrada na possibilidade de a parte Suplicante permanecer no plano de saúde coletivo contratado por ex-empregadora do seu genitor, após desligamento do quadro da empresa.

No caso dos autos é incontroverso o fato de que a parte suplicante, cujo pai foi desligado da empresa em 31/08/2015 (Id. 7846448), era segurado da operadora de saúde demandada.

Outrossim, nos termos da Súmula 102 do Egrégio TJPE "*Extinto o vínculo laboral do segurado em regime coletivo empresarial, a operadora de saúde deve lhe dispor plano ou seguro na modalidade individual ou familiar, sem novos prazos de carência e no mesmo valor da contraprestação*".

Há de ser levado em consideração, ainda, que o suplicante é uma pessoa com necessidades especiais, necessitando da manutenção do seu vínculo contratual securitário com a ré para garantia de seu direito a saúde e quiçá a vida.

Retirar a sua inclusão do cadastro de seguros violaria a função social do contrato, impossibilitando o demandante, inclusive de pactuar novo contrato de plano de saúde com as demais operadoras, uma vez que o valor de um novo vínculo contratual seria manifestamente excessivo se comparado ao montante de sua parcela atual e, dada a preexistência do grave estado de saúde, haveria, inclusive, a possibilidade de sequer conseguir contratar novo plano.

Razão assiste ao juízo de origem, ao afirmar em sede de decisão concessiva de tutela de urgência, que "*Com efeito, a prova documental colacionada aos autos, em especial o relatório médico acostado (ID 7818694), dá respaldo às alegações do autor no sentido de que o procedimento em questão é o mais recomendado para o caso do menor, o qual se encontra em situação de saúde fragilizada. Além disso, há notícia nos autos de que a Empresa Ré foi comunicada e tinha ciência do desejo do réu ao benefício da continuidade do plano de saúde para pessoa física, contudo, ainda assim, negou o tratamento em tela. Por outro lado, patente está a situação de necessidade em que se encontra a criança, não sendo possível que fique aguardando o desfecho da ação, porquanto a demora poderá trazer-lhe sérios prejuízos à saúde. Frise-se, oportunamente, que o menor é dependente de seu genitor e que necessita de cuidados contínuos em homecare indicado pelo médico assistente. Prima-se, aqui, pela garantia constitucional do Direito à saúde e à vida, bem como, assegura-se a observância ao princípio da dignidade humana com imposição de solução que impeça o desamparo do beneficiário, mormente quando depende de tratamento que não pode ser interrompido ante a gravidade de seu quadro de saúde*".

Passando à análise do pedido de indenização por danos morais, conquanto, geralmente, nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos extrapatrimoniais, entendo que, neste caso, o cancelamento do contrato, sem que o réu disponibilizasse o plano individual, o que somente foi possível após decisão judicial, deixando o segurado descoberto de assistência, enseja a reparação.

Com efeito, na hipótese discutida no presente feito não se trata apenas de mero descumprimento contratual, mas de desatendimento a obrigação assumida que gera profunda dor psíquica, diante da incerteza de ser ou não atendido, quando necessitasse do plano, mormente levando-se em consideração a qualidade de menor impúbere, em grave de situação de saúde, devidamente comprovada.

Saliente-se que, nesse caso, o tipo de dano prescinde de prova, pois decorre da própria situação, do próprio fato, o qual é chamado de *in re ipsa*, independendo, portanto, de demonstração dos efetivos prejuízos.

Na doutrina de Carlos Alberto Bittar, o dano moral decorre do simples fato da violação, sendo desnecessária a prova de prejuízo em concreto, pois "*o dano existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex facto, ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção absoluta, ou iuris et de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em concreto. Com efeito, corolário da orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova do dano moral. Não cabe ao lesado, pois, fazer demonstração que sofreu, realmente, o dano moral alegado*" ("Reparação Civil por Danos Morais", Ed. RT, 1993, pp. 202-205).

Apropriada, ainda, a lição de Pietro Perlingieri: "*Prescindindo da tormentosa questão acerca da possibilidade de ressarcir o interesse legítimo, é oportuno evidenciar que a saúde pode sofrer não apenas um dano injusto extracontratual, mas também um dano no âmbito das vicissitudes de uma relação com conteúdo determinado. Nesta última hipótese (...) o dano sofrido pode constituir violação de um dever "específico" com consequente responsabilidade contratual e ressarcibilidade em relação ao requerente*" ("O Direito Civil na Legalidade Constitucional", Ed. Renovar, 2008, p. 806).

Nesse sentido:

> RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COLETIVO. DEMISSÃO DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO. ART. 30 DA LEI 9.656/98. DESÍDIA DOS RECORRIDOS AO NÃO ATENDEREM A SOLICITAÇÃO DO RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-EMPREGADORA. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. (TJ-PR - RI: 00017641720158160182 0 PR 0001764-17.2015.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 17/02/2016, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/02/2016)

No tocante ao quantum, a indenização deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, o constrangimento causado ao autor. Para o atendimento dessa dúplice finalidade, no caso em exame, tenho como justo o montante de R$8.000,00 (oito mil reais), considerando o porte econômico da empresa ré e a total falta de cuidado com o seu segurado.

Ao requerido cabia demonstrar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, segundo o art. 373, II, do CPC, mas nada fez, permanecendo inerte.

Dito isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para, confirmando a decisão antecipatória Id. 7831682, determinar a manutenção do contrato em benefício do autor, com as mesmas garantias e valores do então contrato coletivo de titularidade do seu genitor, a partir de 31/08/2015, bem como o fornecimento da cobertura de *homecare* 24 horas/dia, nos termos da solicitação da equipe médica. Condeno, ainda, o suplicado a indenizar moralmente o demandante, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pela tabela do ENCOGE, a partir desta data, quando foram arbitrados (Súmula 362 STJ), e com juros de mora de 1% ao mês, igualmente a partir desta decisão, posição esta também adotada recentemente pela 4ª Turma do STJ, onde se considerou que a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou (REsp 903258).

Condeno, ainda, a Suplicada ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, arbitrado em 20% (vinte por cento) sobre o valor dos danos extrapatimoniais acima fixados.

P.R.I.

Recife, 24 de maio de 2021.

Milena Flores Ferraz Cintra

Juíza de Direito

RECIFE, 24 de maio de 2021

Juiz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: MILENA FLORES FERRAZ CINTRA
24/05/2021 11:41:07
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 81100590

21052411410445000000079417844

IMPRIMIR GERAR PDF